

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 금품등 수수 및 채용 비위 관련 징계 제도 부적정

관계부서 : (주)제인스 사무국

내 용

(주)제인스(이하 제인스)는 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 통해 직원의 징계에 관한 사항을 정하고 있으며, 제인스 사무국은 「직제규정」 제12조 및 별표 3에 따라 징계 제도 운영에 관한 업무를 담당하고 있다.

1. 금품등 수수 금지 위반행위 관련 징계양정 및 감경 기준 부적정

가. 개 요

제인스는 「공직자윤리법」 제3조의2와 같은 법 시행령 제3조의2에 따른 공직유관단체로서 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 부패방지권익위법)과 같은 법 시행령의 ‘공공기관’에 해당하며, 제인스 임직원은 부패방지권익위법 제2조제3호에 따른 ‘공직자’에 해당한다.

부패방지권익위법 제8조⁵⁾는 공직자가 준수하여야 할 행동강령을 기관의 내부규정으로 정하도록 하고 있다.

이에 따라 제인스는 「주식회사 제인스 임직원 행동강령」(이하 제인스 행동강령)을 마련하여 운영하고 있으며, 제인스 행동강령 제30조⁶⁾는 제인스 행동강령을 위반한 직원에 대한 징계는 「인사규정」과 「인사규정시행세칙」을 따르는 것으로 하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

5) 제8조(공직자 행동강령) ① 제7조에 따라 공직자가 준수하여야 할 행동강령은 대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소 규칙·중앙선거관리위원회규칙 또는 공직유관단체의 내부규정으로 정한다.

6) 제30조(징계) ① 대표이사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.
② 제1항에 따른 징의 종류, 절차, 효력 등은 제인스의 징계관련 규정에 따른다. (단서 생략)

국민권익위원회는 부패방지권익위법 제12조⁷⁾ 및 같은 법 시행령 제9조⁸⁾에 따라 「공직자 행동강령 운영지침」(이하 운영지침)을 통해 공직자 행동강령의 제정·시행 및 원활한 운영에 필요한 사항을 정하고 있다.

운영지침 제6조제3항⁹⁾에 따르면 공직유관단체인 제인스는 운영지침 별표 1의 「공직유관단체 임직원 행동강령 표준안」(이하 표준안)과 운영지침에서 정하는 사항을 제인스 행동강령에 반영하여야 한다.

위 표준안 제32조제2항¹⁰⁾에 따르면 금품등 수수 금지 위반 행위의 경우 상훈이나 표창 등의 공적을 이유로 징계를 감경할 수 없으며, 같은 규정과 운영지침 제28조¹¹⁾에 따르면 금품등 수수 금지 위반 행위에 대한 징계처분을 하는 경우 운영지침 별표 4에 따른 징계양정 기준을 참작하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 제인스 행동강령은 금품등 수수 금지 위반 행위의 징계 감경 금지에 대한 사항을 규정하고 있지 않으며, 「인사규정시행세칙」 제57조제1항¹²⁾은 ‘행위당시의 여건 기타 사회통념상 거절을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 향응수수’에 대하여는 징계감경이 가능한 것으로 규정하고 있다.

그리고 「인사규정시행세칙」 제55조와 별표 2는 표준안 제32조제2항, 운영지침 제28조 및 별표 4와 달리 ‘금품등 수수’가 아닌 ‘금품·향응수수’에 대한 징계양정 기준을 규정하면서, ‘금품수수’와 ‘향응수수’에 대한 징계양정 기준을 각각 달리 정하고 있으며, 징계 수위 역시 운영지침 별표 4에 따른 징계양정 기준에 비해 완화하여 정하고 있다.

7) 제12조(기능) 위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

14. 공직자 행동강령의 시행·운영 및 그 위반행위에 대한 신고의 접수·처리 및 신고자의 보호

8) 제9조(행동강령의 시행·운영 등) 위원회는 법 제12조제14호에 따른 행동강령의 시행·운영을 위하여 행동강령 운영지침을 수립·시행하고, 공공기관에 대하여 기관별 행동강령의 시행·운영 및 이행실태를 조사·점검할 수 있다.

9) 제6조(내용) ③ 공직유관단체의 장은 별표 1의 「공직유관단체 임직원 행동강령 표준안」과 이 예규에서 규정한 사항을 기관별 행동강령에 반영하여야 한다.

10) 제32조(징계) ② ○○○의 장은 제22조를 위반한 임직원에게 징계처분을 하는 때에는 별표 4의 금품등 수수 금지 위반 징계양정기준을 참작하여야 하며, 제1항에서 정하는 징계관련 규정에도 불구하고 상훈이나 표창 등의 공적을 이유로 징계를 감경할 수 없다.

11) 제28조(징계양정기준) 공공기관의 장이 금품등 수수 금지 위반행위자에 대한 징계처분을 할 때에는 공무원 징계령 시행규칙 별표 1의2의 청렴의 의무 위반 징계기준 또는 자체양정기준 등에 따라서 처리하되, 이 예규 별표 4의 금품등 수수 금지 위반 징계양정기준을 참작하여야 한다.

12) 제57조(징계의 감경) ① (전략) 행위당시의 여건 기타 사회통념상 거절을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 향응수수를 제외하고는 직무와 관련한 금품수수, 인사비리 및 중점 척결대상으로 지정된 비위에 대하여는 감경할 수 없다.

[표1] 금품등 수수 금지 위반 관련 징계양정 기준 비교

① 국민권익위원회 「공직자 행동강령 운영지침」 별표 4

금품등 수수(授受) 관련자 징계양정기준

비위유형	수수 행위	100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 이상	500만원 이상
직무와 직접적인 관계없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	수동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면
	능동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
직무와 관련하여 금품등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
	능동	강등·해임·파면	파면		
직무와 관련하여 금품등을 수수를 하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수동	강등·해임·파면	파면		
	능동	해임·파면	파면		

② 제인스 「인사규정시행세칙」 별표 2

향응수수 관련자 징계양정 기준

비위유형	수수 행위	500만원 이상	300만원이상 500만원미만	100만원이상 300만원미만	30만원이상 100만원미만	30만원 미만
의례적인 향응수수의 경우	수동	파면	해임	정직	감봉	견책
	능동	파면	파면·해임	해임·정직	정직·감봉	감봉·견책
직무와 관련하여 향응 수수를 하고, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	파면		해임	정직	감봉
	능동	파면		파면·해임	해임·정직	정직·감봉
직무와 관련하여 향응 수수를 하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수동	파면			해임	정직
	능동	파면			파면·해임	정직

금품수수 관련자 징계양정 기준

비위유형	수수 행위	500만원 이상	300만원이상 500만원미만	100만원이상 300만원미만	30만원이상 100만원미만	10만원이상 30만원미만	10만원 미만
의례적인 금품수수의 경우	수동	파면	해임	정직	감봉	견책	
	능동	파면	파면·해임	해임·정직	정직·감봉	감봉·견책	
직무와 관련하여 금품 수수를 하고, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	파면		해임	정직	감봉	
	능동	파면		파면·해임	해임·정직	정직·감봉	
직무와 관련하여 금품 수수를 하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수동	파면			해임	정직	
	능동	파면				해임	정직

그 결과 공직자의 부패의 발생을 예방하며, 부패행위를 효율적으로 규제함으로써 국민의 권익을 보호하고 행정의 적정성을 확보하고자 하는 부패방지 권익위법의 취지를 훼손할 위험이 있다.

2. 채용 비위행위 관련 징계양정 기준 부적정

가. 개 요

국민권익위원회는 채용비리 연루자 엄중 제재에 관한 내용 등이 포함된 ‘기타 공직유관단체 채용제도 개선 대책’(2019. 5. 31.)을 발표하고, 공직 유관단체에 관련 제도를 개선하도록 권고하였다.

위 국민권익위원회 권고에 따라 제인스는 2020. 7. 31. 「인사규정시행세칙」을 개정하여 채용비위자 징계 기준을 신설하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

위 국민권익위원회 권고안의 채용비위자 징계 기준은 비위유형, 관련자 채용 여부 및 담당자의 고의 여부와 과실의 경중에 따른 징계양정 뿐만 아니라 각 비위유형에 대한 정의도 포함하고 있다.

[표2] 채용비위자 징계 기준에 대한 국민권익위원회 권고안

비위유형	구 분	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
		경과실	고의·중과실	
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾		주의·경고	감봉·견책	파면·해임·정직
		경과실	고의·중과실	
전형단계별 점수부여 부적정		주의·경고	파면·해임·정직·감봉·견책	파면·해임·정직
		경과실	고의·중과실	
채용공고 후 응시·자격 요건 임의(변경절차 미이행)변경		감봉·견책		파면·해임·정직
채용절차 ²⁾ 미준수		절차 미준수	주요절차 ³⁾ 미준수	파면·해임·정직
		감봉·견책	파면·해임·정직	

비위유형	구 분	경과실	고의·중과실
		감봉·견책	파면·해임·정직
최종합격자의 부당결정		감봉·견책	파면·해임·정직
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾		감봉·견책	파면·해임·정직

* 징계시효(5년)내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예 : 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원들의 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등) 징계기준 적용 제외

직원에 대한 징계는 「근로기준법」 제23조제1항¹³⁾에 따라 정당한 것이어야 하며, 그 정당성을 확보하기 위해 징계 관련 기준은 징계권자의 자의적인 징계권 행사를 방지하고, 징계양정의 적정성에 대한 분쟁을 최소화 할 수 있도록 최대한 명확하게 규정되어야 한다.

또한 국민권익위원회는 권고안의 ‘채용비위자 징계 기준’ 중 비위유형의 정의에 대한 부분까지 포함하여 이를 제인스 등 공직유관단체의 내부규정에 반영하는 것으로 권고하였다고 봄이 타당하다.

따라서 제인스 사무국은 국민권익위원회 권고안의 ‘채용비위자 징계 기준’ 중 비위유형의 정의에 대한 부분까지 포함하여 이를 「인사규정시행세칙」에 반영하였어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「인사규정시행세칙」 별표 2의 채용비위자 징계양정 기준에는 국민권익위원회 권고안과 달리 채용 비위에 대한 유형별 정의가 없다.

그 결과 비위의 유형별 개념 등이 모호하여 징계권자의 자의적인 징계권 행사의 우려와 이에 따른 징계양정의 적정성에 대한 분쟁이 발생할 위험이 있으며, 국민권익위원회의 권고 사항도 충실하게 이행하지 못하고 있다.

【관계부서 의견】

사무국은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 감사결과에 따라 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 「공직자 행동강령 운영지침」 및 「공직유관단체 임직원 행동강령 표준안」에 부합하도록 금품등 수수 금지 위반행위에 대한 징계양정 기준과 징계 감경 금지에 대한 규정을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**
- ② 국민권익위원회 「기타 공직유관단체 채용제도 개선 대책」(2019. 5. 31.)의 채용비위자 징계 기준에 부합하도록 「인사규정시행세칙」 별표 2의 채용비위자 징계양정 기준을 개정하시기 바랍니다. **【개선】**

13) 제23조(해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다.